



الموضوع: بشأن آلية التعامل مع بلاغات الاحتجاز وفتح الأبواب للحالات التي لا تمثل تهديداً ولا يمتلك المبلغ وثائق ملكية للموقع.

سري - عاجل جداً

تعميم لسعادة مديري الدفاع المدني بالمناطق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشير لبرقية سعادة مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية رقم ٢٥٩٢٦٩ وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٣هـ بشأن موافقة سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - حفظه الله - على تنظيم آلية التعامل مع بلاغات الاحتجاز وفتح الأبواب للحالات التي لا تمثل تهديداً ولا يمتلك المبلغ وثائق ملكية للموقع، وذلك على النحو التالي:

أ- البلاغات الواردة من داخل المسكن:

- ١- إذا كان البلاغ يفيد عن وجود محتجز داخل إحدى فراغات المسكن (غرفة، مصعد، مطبخ ...) ففي هذه الحالة يتم استقبال البلاغ ومباشرة فرق الدفاع المدني وفق اختصاصه.
- ٢- في حال كان المبلغ محتجز داخل المسكن ولا يستطيع الخروج في هذه الحالة يتم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة (الدوريات الأمنية، الشرطة ...) لمباشرة الحالة مع فرق الدفاع المدني تحسباً لأي طارئ، وفي حال وجود شبهة جنائية يتم عمل المحاضر الرسمية مع الجهة الأمنية.

ب- البلاغات الواردة من خارج المسكن:

- إذا كان البلاغ يفيد عن وجود محتجز داخل المسكن فيتم استقبال البلاغ ومباشرة الحالة من قبل فرق الدفاع المدني ويتم التأكد من إثباتات المبلغ وعلاقته بالمسكن ويتم تسجيل كامل بياناته بالمحاضر الرسمية، وفي حال عدم وجود وثائق تثبت ملكية الموقع يتم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة (الدوريات الأمنية، الشرطة ...) لمباشرة الحالة مع فرق الدفاع المدني تحسباً لأي طارئ.

ج- البلاغات الواردة لطلب فتح الأبواب ولا يوجد حالة احتجاز داخل المسكن:

- يتم إفهام المبلغ بأن هذه الحالة ليست من اختصاص الدفاع المدني وعليه التوجه للمحلات التجارية المختصة بهذا المجال.

مع أهمية الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

- ١- عدم تعارض الإجراءات التي يتم اتخاذها مع ما ورد بالمادة (٤٢) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على "لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو



تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال، ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه".

٢- في حال ثبت بأن البلاغ كيدي أو كاذب فإنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المبلغ. مع مناسبة الاستمرار بالعمل بالمحضر المعد بين المختصين بالأمن العام والدفاع المدني المؤرخ في ١٤٤٣/٣/٢٧هـ والمبلغ لكم بالتعميم رقم ١٨٥٢٦ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠هـ (المرفق صورته). نود اعتماده والعمل بموجبه وإبلاغه لمنسوبكم.

والسلام عليكم ،،،

مدير عام الدفاع المدني

لواء /

د. حمود بن سليمان الفرج